

Raúl Gutiérrez Salgado

DNI: 09391472C

Dirección: Las Lomas, Lugar Celorio 36, Celorio, 33595 Llanes, Asturias

Teléfono: 620070182

Correo electrónico: salgadoarchitect@gmail.com

ALEGACIONES SOBRE EXPEDIENTE RES/2024/254

Plazo de alegaciones: Hasta el 26 de noviembre de 2024.

ASUNTO:

Corrección del expediente sancionador RES/2024/254, con solicitud de ejecución inmediata de las sanciones previas no ejecutadas, aplicando los agravantes de reincidencia y garantizando la legalidad sancionadora.

EXPOSICIÓN DE HECHOS:

1. Error material en la resolución sancionadora:

- La resolución sancionadora del expediente **RES/2024/254** agrupa como una única infracción los hechos ocurridos los días **30 y 31 de julio de 2024** en el campamento "NaturCamp". Estas actividades constituyen **dos infracciones diferenciadas y autónomas**, claramente documentadas en el informe técnico de medición acústica aportado por el Ayuntamiento.
- Cada infracción corresponde a **actos independientes**, que generaron **niveles de ruido superiores a los permitidos**, afectando gravemente el bienestar de los vecinos en cada jornada.

Base jurídica:

La Ley 39/2015, en su artículo 27, establece el principio de individualización de sanciones, según el cual cada infracción debe ser tratada de forma diferenciada, considerando su naturaleza y las circunstancias concurrentes. La agrupación de infracciones vulnera este principio, resultando en una resolución defectuosa.

2. Mediciones acústicas:

- **30 de julio de 2024:** Nivel registrado de **72 dBA en horario diurno**, lo que supone una **superación de 12 dBA** sobre el límite de **60 dBA** fijado por el **Real Decreto 1367/2007** para zonas residenciales.
- **31 de julio de 2024:** Nivel registrado de **73 dBA en horario diurno**, excediendo en **13 dBA** el mismo límite legal.

Base jurídica:

El Real Decreto 1367/2007, en su artículo 14, establece los límites acústicos para zonas residenciales, siendo 60 dBA el máximo permitido en horario diurno. Cualquier superación debe considerarse infracción grave según lo estipulado en la Ley 37/2003, artículo 28, al tener un impacto directo en la calidad de vida de los vecinos.

3. Resolución insuficiente:

- La sanción impuesta de **4.500 €**, calificada como infracción grave, **ignora la individualización de las infracciones** y no contempla los

agravantes de reincidencia, pese a tratarse de la **quinta y sexta infracción documentadas desde 2015.**

Base jurídica:

La reincidencia está contemplada como agravante sancionador en el artículo 85 de la Ley 39/2015 y en el artículo 29 de la Ley 37/2003 del Ruido, lo que exige que las sanciones reflejen la reiteración de conductas ilegales. La omisión de este agravante contraviene el principio de proporcionalidad y desvirtúa la función disuasoria de la sanción, como señala el **Tribunal Supremo en la Sentencia 2616/2006**, al establecer que la reincidencia debe traducirse en un incremento proporcional de la sanción.

4. Impacto del error:

- Al tratar ambas fechas como una sola infracción, la resolución **contraviene los principios de proporcionalidad y progresividad sancionadora**, establecidos en la normativa vigente. Esto **desvirtúa la capacidad disuasoria** de las sanciones y refuerza la **percepción de impunidad**, agravando la vulneración de los derechos de los vecinos afectados.

Base jurídica:

El principio de proporcionalidad, recogido en el artículo 131 de la Ley 39/2015, exige que las sanciones sean adecuadas a la gravedad de la infracción y a sus efectos. Además, el artículo 45 de la Constitución Española protege el derecho a un medio ambiente adecuado, incluyendo la limitación de la contaminación acústica, siendo obligación de las administraciones garantizar su cumplimiento.

ANTECEDENTES: RESUMEN DETALLADO DE LAS CUATRO SANCIONES ANTERIORES

Primera sanción: Doc 6 (3 de septiembre de 2015). Música amplificada sin autorización

Descripción:

Resolución emitida en el expediente **RES/2015/128** en respuesta a los eventos organizados por el **Club Marítimo de Celorio** los días **15, 21 y 29 de agosto de 2015**, bajo los nombres de "Fiesta de Disfraces", "Revival Serna" y "Fin de Verano". Estas actividades incluyeron música amplificada sin autorización municipal, superando ampliamente los horarios permitidos y causando un impacto severo en el bienestar de los vecinos.

Resolución:

- Suspensión temporal de la música amplificada por tres meses.
- Precinto de los equipos de sonido.
- Multa económica inicial de **6.000 €**, calificada como infracción grave.

Incumplimientos:

1. **No se ejecutó la multa:** A pesar de su imposición, el cobro no se llevó a cabo.

2. **No se precintaron los equipos de música:** La omisión de esta medida permitió que las actividades continuaran sin restricción alguna.

Impacto:

Aunque esta sanción podría haber prescrito, constituye un **precedente claro de inacción administrativa**. La falta de ejecución en este caso marcó el inicio de un patrón de permisividad hacia las actividades ilegales del Club Marítimo de Celorio, fomentando su repetición y agravamiento en los años posteriores.

Base jurídica:

- El **artículo 84 de la Ley 39/2015** obliga a las administraciones a garantizar la ejecución efectiva de sus resoluciones sancionadoras.
- La reiteración de inejecuciones sancionadoras puede derivar en responsabilidad administrativa y penal, conforme a lo dispuesto en el **artículo 404 del Código Penal**, cuando se omite deliberadamente actuar en defensa del interés público.

Segunda sanción: Doc 25 (6 de mayo de 2022). Contaminación acústica

Descripción:

La resolución del expediente **RES/2020/235** respondió a denuncias vecinales por **9 conciertos** realizados durante el verano de 2020 por el **Club Marítimo de Celorio** y el **Chiringuito Nordeste**. Estas actividades se llevaron a cabo **sin autorización municipal**, vulnerando lo dispuesto en la **Ley 37/2003 del Ruido** y superando los límites legales establecidos en el **Real Decreto 1367/2007**:

- **71 dBA en horario diurno** (límite permitido: 65 dBA).
- **67 dBA en horario nocturno** (límite permitido: 55 dBA).

Estos niveles de ruido generaron molestias significativas y vulneraron el derecho al descanso de los vecinos, protegido por el **artículo 45 de la Constitución Española** y la **Ley 33/2011 General de Salud Pública**.

Resolución:

Se impuso una multa económica inicial de **6.000 €**, que posteriormente fue reducida a **3.000 €** sin justificación suficiente, asignada como sigue:

- **1.500 €** al Club Marítimo de Celorio.
- **1.500 €** al Chiringuito Nordeste.

Incumplimientos:

1. **Pago parcial:** De los 3.000 € reducidos, solo se cobró **1.500 €**, sin que conste intento alguno de ejecutar el cobro forzoso del importe restante. Esta omisión vulnera lo dispuesto en el **artículo 84 de la Ley 39/2015**, que obliga a las administraciones públicas a garantizar la ejecución íntegra de las resoluciones sancionadoras, asegurando su cumplimiento efectivo.
2. **Cálculo incorrecto de la sanción:**
La reducción arbitraria de la sanción a 3.000 € ignoró el agravante de reincidencia estipulado en el **artículo 29 de la Ley 37/2003 del Ruido**, que

exige un incremento proporcional en casos de repetición de infracciones. En este caso, la sanción correcta debió ascender a **8.000 €**, dejando aún pendiente el cobro de **6.500 € adicionales**. Esta omisión incumple el principio de legalidad recogido en el **artículo 9.3 de la Constitución Española** y desvirtúa la función disuasoria de las sanciones, como ha señalado el **Tribunal Supremo en la Sentencia 2616/2006**.

3. **Falta de respuesta administrativa:**

En fecha **[indicar fecha del escrito presentado]**, se presentó un escrito solicitando explicaciones sobre la reducción de la sanción y la falta de ejecución del cobro completo. A día de hoy, no se ha recibido respuesta alguna, contraviniendo el **artículo 105.b de la Constitución Española**, que garantiza el derecho de los ciudadanos a ser informados sobre los procedimientos administrativos que les afectan. Además, la **Ley 19/2013 de Transparencia** obliga a las administraciones a responder dentro de los plazos legales establecidos, lo que agrava aún más la percepción de opacidad y desprotección.

Impacto:

El cobro parcial de la sanción y la omisión de los agravantes no solo privaron al Ayuntamiento de recursos, sino que también transmitieron un mensaje de permisividad hacia los infractores. Esto ha generado desconfianza en la imparcialidad y eficacia de la administración pública, mientras los vecinos continúan soportando los efectos negativos de estas actividades ilícitas, violando su derecho a un medio ambiente adecuado (artículo 45 de la Constitución Española).

Exigencia:

Solicito la **revisión de oficio** de esta sanción para corregir las irregularidades en su tramitación. Exijo que se restablezca el importe inicial de **6.000 €**, incrementado por reincidencia a **8.000 €**, y que se ejecute el cobro inmediato de los **6.500 € pendientes**. Además, insto a que se responda al escrito presentado (adjunto como **Doc. nº [indicar número]**), en el que se solicitaban explicaciones sobre estas irregularidades.

Tercera Sanción: Doc 33 (3 de septiembre de 2024). Actividades clandestinas y ruido excesivo (Guardería, 2023)

Descripción:

Resolución emitida en el expediente RES/2023/198 en respuesta a las actividades organizadas por NaturCamp y la Asociación Cultural Balsiar durante el verano de 2023. Estas actividades, educativas y lúdicas, se llevaron a cabo sin las licencias requeridas y generaron impactos acústicos documentados mediante mediciones técnicas en horario diurno.

Autoridad responsable de la resolución:

- **Juan Antonio Valladares Álvarez**, Concejal Delegado de Urbanismo y Sanciones.
- **Carla María Suárez Menéndez**, Secretaria del Ayuntamiento de Llanes.

Resolución:

- Multa económica de **3.000 €**, calificada como infracción grave.

- Conforme al principio de progresividad sancionadora, esta sanción debería haber alcanzado un importe de **10.000 €**, al tratarse de la tercera reincidencia desde 2015.

Hechos:

1. **Mediciones acústicas:**
 - El 31 de julio de 2023, se registraron **73 dBA en horario diurno**, excediendo en **13 dBA** el límite permitido de **60 dBA**.
2. **Falta de licencias y medidas correctoras:**
 - Las actividades se llevaron a cabo sin licencia de actividad clasificada.
 - No se adoptaron medidas correctoras para mitigar el impacto acústico ni para garantizar la seguridad de los participantes.

Falta de ejecución forzosa:

- A pesar de haberse solicitado la ejecución forzosa del cobro de la sanción y la paralización de actividades sin licencia, el Ayuntamiento no ha actuado para garantizar el cumplimiento.

Solicitud de explicaciones ignorada:

- Se presentó un escrito el 12 de octubre de 2024 exigiendo explicaciones por la falta de incremento sancionador y el impago. A la fecha, no se ha recibido respuesta por parte del Ayuntamiento.

Consideraciones legales y solicitud:

De acuerdo con el artículo 90 de la Ley 39/2015, la resolución debería haber considerado la reincidencia, incrementando la sanción a **10.000 €**. La omisión de este agravante, sumada a la inacción del Ayuntamiento para garantizar el cobro, podría ser constitutiva de **prevaricación administrativa**.

Cuarta Sanción: Doc 34 (5 de septiembre de 2024). Juegos nocturnos durante "Asturlúdicas" (2024)

Descripción:

Resolución emitida en el expediente RES/2024/85, relativa a las actividades desarrolladas durante el evento "**Asturlúdicas**" entre el 4 y el 7 de abril de 2024. Estas jornadas incluyeron actividades que generaron **ruido nocturno de hasta 70 dBA**, excediendo en **20 dBA** el límite permitido para zonas residenciales.

Autoridad responsable de la resolución:

- **Juan Antonio Valladares Álvarez**, Concejal Delegado de Urbanismo y Hacienda.
- **Carla María Suárez Menéndez**, Secretaria del Ayuntamiento de Llanes.

Resolución:

- Multa económica de **3.000 €**, calificada como infracción grave.

- Según la Ley 37/2003 del Ruido, considerando la reincidencia, la multa debería haber sido de **12.000 €**.

Hechos:

1. **Mediciones acústicas:**
 - El 7 de abril de 2024, se registraron niveles de ruido nocturno de **70 dBA**, excediendo el límite legal de **50 dBA**.
2. **Falta de permisos y advertencias previas:**
 - El evento se realizó sin licencias municipales, ignorando advertencias previas de los vecinos y vulnerando normativas de seguridad y acústica.

Solicitud de explicaciones ignorada:

- En escrito presentado el 13 de octubre de 2024, se exigieron aclaraciones sobre la reducción injustificada de la sanción a **3.000 €** y la falta de medidas para evitar futuras infracciones. Hasta la fecha, no se ha recibido respuesta.

Consideraciones legales y solicitud:

La reiteración de las infracciones, junto con la falta de incrementos sancionadores conforme al artículo 39 de la Ley 37/2003 del Ruido, constituyen una vulneración de la normativa. Esta inacción administrativa afecta los derechos de los vecinos y puede ser considerada como **prevaricación por omisión**.

Se solicita:

1. **Revisión de oficio** para rectificar el importe sancionador a **12.000 €**, conforme a los principios de progresividad y proporcionalidad.
2. Ejecución inmediata de la sanción revisada.

Conclusión de las Alegaciones sobre la Quinta y Sexta Sanción: Doc 50. (12 de noviembre de 2024)

Quinta y Sexta sanción: Campamento "NaturCamp" (30 y 31 de julio de 2024)

Descripción:

En el expediente sancionador **RES/2024/254**, se agrupan de forma errónea los hechos ocurridos los días **30 y 31 de julio de 2024**, tratándolos como una única infracción, cuando en realidad se trata de **dos infracciones independientes**. Esto está sustentado en las mediciones acústicas documentadas, que muestran superaciones distintas y separadas de los límites legales en ambas jornadas.

Resolución inicial y errores:

Se impuso una sanción única de **4.500 €**, sin reconocer la autonomía de las infracciones ni aplicar los agravantes de reincidencia.

- **30 de julio de 2024:** Nivel registrado de **72 dBA**, excediendo en **12 dBA** el límite permitido de **60 dBA** en horario diurno.
- **31 de julio de 2024:** Nivel registrado de **73 dBA**, excediendo en **13 dBA** el mismo límite legal.

Base jurídica:

1. El **Real Decreto 1367/2007**, en su artículo 14, establece que el límite de ruido en zonas residenciales durante horario diurno es de **60 dBA**.
2. La **Ley 37/2003 del Ruido**, en su artículo 28, califica como grave cualquier superación que genere impacto significativo en la calidad de vida de las personas.
3. El artículo 29 de la misma Ley contempla la **reincidencia como agravante**, obligando a incrementar las sanciones para garantizar proporcionalidad y disuasión.

Impacto de la resolución defectuosa:

Al agrupar los hechos como una sola infracción, la resolución vulnera los principios de **individualización de sanciones** (artículo 27 de la Ley 39/2015), **proporcionalidad** y **progresividad sancionadora** (artículo 131 de la misma ley). Esta omisión refuerza la percepción de impunidad hacia los responsables y desprotege a los vecinos afectados.

Solicitud:

1. **Revisión de oficio** del expediente sancionador **RES/2024/254** para:
 - Reconocer las **dos infracciones independientes**.
 - Ajustar el importe sancionador a **12.000 € por cada infracción**, conforme a los agravantes de reincidencia, elevando el total a **24.000 €**.
2. **Ejecución inmediata** de las sanciones revisadas para evitar nuevas vulneraciones a la normativa.

Impacto de la contaminación acústica y medidas correctoras exigidas

Impacto técnico y acumulativo:

Según las mediciones acústicas realizadas, los niveles de ruido registrados durante las actividades denunciadas no solo superan ampliamente los límites establecidos por el **Real Decreto 1367/2007** y la **Ley 37/2003 del Ruido**, sino que además generan un daño acumulativo que afecta de forma severa la salud y calidad de vida de los vecinos.

1. **Escala logarítmica de los decibelios:**
 - Un incremento de **10 dBA** equivale a una percepción sonora al **doble de intensidad**.
 - Ejemplo: Los **73 dBA** registrados el 31 de julio de 2024 implican una percepción sonora casi **tres veces más fuerte** que el límite legal de **60 dBA** en horario diurno.
2. **Efectos nocivos:**
 - Las frecuencias bajas (**100 Hz**) generan vibraciones físicas incómodas que interrumpen el sueño y pueden causar estrés, irritabilidad y riesgos cardiovasculares.
 - Las frecuencias medias (**500-5000 Hz**) intensifican las molestias auditivas, dificultando la concentración y agravando el impacto psicológico.
3. **Definición de contaminación acústica:**

Según el artículo 3 de la **Ley 37/2003 del Ruido**, la contaminación acústica

incluye cualquier emisión sonora que afecte la salud, la calidad de vida o el medio ambiente. Las actividades denunciadas cumplen plenamente con esta definición y su reiteración agrava exponencialmente sus efectos.

Exigencias correctoras: medidas inmediatas

Dada la reiteración de las infracciones y la inacción sistemática por parte del Ayuntamiento, se solicita la adopción de las siguientes **medidas urgentes**:

1. **Suspensión inmediata de actividades:**
 - Clausura temporal de todas las actividades organizadas por los responsables reincidentes (**Club Marítimo de Celorio, NaturCamp y similares**) hasta que se garantice el cumplimiento de la normativa aplicable, incluyendo la obtención de licencias y la implementación de medidas acústicas adecuadas.
 - Basado en el artículo 30 de la **Ley 37/2003 del Ruido**, que faculta a la Administración para suspender actividades que representen un daño grave y continuo al entorno.
2. **Instrucciones directas a la Policía Local:**
 - Orden explícita para que la Policía Local intervenga de manera inmediata en caso de actividades que generen molestias acústicas o vulneren las resoluciones sancionadoras.
 - Esta medida responde al deber de garantizar el orden público y la protección de los derechos vecinales, recogido en el artículo 53 de la **Ley Orgánica 4/2015 de Seguridad Ciudadana**.
3. **Inspecciones periódicas:**
 - La realización de inspecciones regulares para garantizar que las actividades futuras cumplan con los límites acústicos y las normativas de seguridad, conforme al artículo 7 de la **Ley 33/2011 General de Salud Pública**.
4. **Ejecución efectiva de sanciones:**
 - Cobro inmediato de las sanciones impuestas y pendientes de ejecución, incrementadas según los agravantes de reincidencia establecidos en los artículos 28 y 29 de la **Ley 37/2003 del Ruido**.
5. **Protocolo de actuación vecinal:**
 - Establecimiento de un protocolo accesible para que los vecinos puedan reportar infracciones de manera eficiente y con garantías de actuación inmediata.

Remisión a la Fiscalía

Dado el carácter reiterado de estas infracciones, así como la inacción administrativa reflejada en la falta de ejecución de sanciones y medidas correctoras, **este escrito, junto con toda la documentación recopilada, será remitido a la Fiscalía competente.**

La finalidad de esta acción es garantizar que:

1. **Se investigue la posible comisión de un delito de prevaricación administrativa**, conforme al artículo 404 del Código Penal, por omisión deliberada en la protección del interés público.

2. **Se evalúe la responsabilidad penal o administrativa** de las autoridades competentes por permitir la reiteración de actividades ilegales que afectan gravemente la calidad de vida de los vecinos.
3. **Se refuercen las medidas de control y supervisión** para evitar que estas infracciones continúen perpetuándose en el futuro.

La falta de respuesta a los escritos previos presentados y la omisión de las obligaciones legales por parte del Ayuntamiento agravan aún más la situación, justificando la intervención de la Fiscalía.

Por todo lo expuesto, insto a la Administración a que:

1. **Rectifique y ajuste** las sanciones correspondientes al expediente **RES/2024/254**, individualizando las infracciones cometidas los días 30 y 31 de julio de 2024 y aplicando los agravantes de reincidencia.
2. **Ejecución inmediata** de las sanciones impuestas en expedientes previos, en cumplimiento del principio de legalidad.
3. **Adopte medidas urgentes y definitivas** para garantizar que cesen las actividades ilegales que afectan el bienestar de los vecinos y se garantice el cumplimiento de las normativas acústicas, incluyendo la suspensión de actividades reincidentes y un protocolo de actuación inmediata para las autoridades locales.
4. **Remita respuesta** a los escritos previos presentados, ignorados hasta la fecha, conforme al derecho ciudadano recogido en el artículo 105.b de la Constitución Española.

Este escrito será remitido, junto con toda la documentación probatoria, a la **Fiscalía** competente para su valoración y actuación, en defensa de los derechos fundamentales de los vecinos afectados.

Sin más, quedo a la espera de su respuesta y actuaciones conforme a la legalidad vigente.

Atentamente,

Raúl Gutiérrez Salgado

DNI: 09391472C

Dirección: Las Lomas, Lugar Celorio 36, Celorio, 33595 Llanes, Asturias

Teléfono: 620070182

Correo electrónico: salgadoarchitect@gmail.com

Fecha: 25 de noviembre de 2024

AYUNTAMIENTO DE LLANES



Identificación del Registro y Procedimiento

SERVICIO INTEGRAL DE ATENCION CIUDADANA

Aportación de documentación y/o alegaciones

Código del Asiento

SACE180ANK

Fecha y Hora de Registro

25/11/2024 23:58:11

Sello

JUSTIFICANTE DE PRESENTACIÓN EN EL REGISTRO TELEMÁTICO

FECHA, HORA Y NUMERO DE REGISTRO(general/negociado)

25/11/2024 23:58:11 nº13806/13810

EXTRACTO (Contenido del escrito)

Asunto: Alegaciones al expediente sancionador RES/2024/254 y solicitud de ejecución de sanciones previas

Comparezco para alegar sobre el expediente RES/2024/254, destacando el error material al agrupar las infracciones de los días 30 y 31 de julio de 2024 como una sola, cuando constituyen dos actos independientes, debidamente documentados. Además, solicito la aplicación de agravantes por reincidencia, conforme a la Ley 37/2003 del Ruido y la Ley 39/2015.

INTERESADOS

[PRINCIPAL]

09391472C GUTIERREZ SALGADO, RAUL

DOCUMENTACIÓN APORTADA

Alegaciones escrito - 1732575425992380.pdf

Solicitud debidamente cumplimentada según artículo 66 de la ley 39/2015

EXPEDIENTES REFERENCIA

RES/2024/254

25/11/2024

Este justificante deberá ser presentado para obtener cualquier información sobre el escrito al que hace referencia.

Código de verificación del documento. Se puede verificar el contenido de este documento en la siguiente dirección:

[Pinche aquí para validar el documento en la Sede Electrónica](#)



0M036K6X1W6T5J2O0BVJ

Página

1 / 1

INSTANCIA DE SOLICITUD

Datos de la persona solicitante					
Tipo de Persona FÍSICA		Tipo de Documento de Identificación NIF		Documento de Identificación 09391472C	
Nombre RAUL		Primer Apellido GUTIERREZ		Segundo Apellido SALGADO	
DIRECCIÓN					
País (108) ESPAÑA		Provincia (33) ASTURIAS		Municipio (5000) OVIEDO	
Población		Código Postal 33005	Tipo Vía (CALLE) CALLE	Vía (3119) MARQUES DE TEVERGA	
Número 20	Escalera	Piso (P06) Planta 6	Puerta E	Bloque	Kilómetro
MEDIOS DE CONTACTO					
Teléfono Fijo		Teléfono Móvil 620070182	Fax	Correo Electrónico salgadoarchitect@gmail.com	
Deseo recibir notificaciones relacionadas con este expediente a través de: Correo electrónico Mi Buzón Web					
Exposición de motivos					
Asunto: Alegaciones al expediente sancionador RES/2024/254 y solicitud de ejecución de sanciones previas Comparezco para alegar sobre el expediente RES/2024/254, destacando el error material al agrupar las infracciones de los días 30 y 31 de julio de 2024 como una sola, cuando constituyen dos actos independientes, debidamente documentados. Además, solicito la aplicación de agravantes por reincidencia, conforme a la Ley 37/2003 del Ruido y la Ley 39/2015.					
Datos del expediente al que aportar documentación y/o alegaciones					
RES/2024/254					
Documentacion aportada					
1	Documento Alegaciones escrito			Tipo (3) OPCIONAL	
	Fichero 1732575425992380.pdf				
FECHA Y FIRMA					
Solicitud firmada digitalmente en fecha: 25/11/2024 23:58:11					
ADVERTENCIAS					
Este justificante deberá ser presentado para obtener cualquier información sobre el escrito al que hace referencia.					